

1024710-64.2022.8.26.0562

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Guilherme de Macedo Soares

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... autor que em 29/8/2022 foi vítima de roubo com arma de fogo em sua residência, sendo que, além da subtração de diversos pertences, foi obrigado a entregar seu cartão bancário com a respectiva senha, tendo sido realizadas diversas operações (fls. 2/3), totalizando R\$ 6.604,99. Impugnou-as perante o réu, porém seu pedido foi indeferido. Aduz que as movimentações eram atípicas e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua São Francisco, 242, Santos-SP - cep 11013-202

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1024710-64.2022.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1024710-64.2022.8.26.0562

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Jose Ricardo Brito do Nascimento

Requerido:

BANCO DO BRASIL SA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme de Macedo Soares

Vistos.

Alega o autor que em 29/8/2022 foi vítima de roubo com arma de fogo em sua residência, sendo que, além da subtração de diversos pertences, foi obrigado a entregar seu cartão bancário com a respectiva senha, tendo sido realizadas diversas operações (fls. 2/3), totalizando R\$ 6.604,99. Impugnou-as perante o réu, porém seu pedido foi indeferido. Aduz que as movimentações eram atípicas e incompatíveis com seu perfil de uso.

Assevera que jamais efetuou a liberação ou utilizou a modalidade crédito do cartão, ainda mais numa compra de R\$ 3.980,00 e outra de R\$ 999,99, de madrugada. Contesta também a liberação de duas transferências de R\$ 800,00 de madrugada. Assim,

pleiteia indenização por dano material (R\$ 6.604,99) e moral (R\$ 20.000,00).

Em sua desnecessariamente extensa contestação (31 laudas), o réu suscita sua ilegitimidade passiva, além da falta de interesse de agir. No mérito, insiste que as operações somente seriam possíveis se o autor fragilizasse a segurança do cartão e código de acesso. Sustenta que o próprio autor realizou as operações, não havendo prova do cometimento de um crime. Ainda que o fosse, a eventual prática do crime em ambiente externo o desonera de qualquer responsabilidade. Discorre genericamente em dezenas de laudas sobre os mesmos pontos, notadamente a responsabilidade pela guarda do cartão. Reitera inúmeras vezes que não possui responsabilidade, atribuindo-a ao autor ou a terceiros. Assim, rechaça a ocorrência de dano material ou moral.

É a síntese do necessário.

Verifico que o réu apresenta contestação com longas, exaustivas e desnecessárias 31 laudas, o que é absolutamente inadmissível, notadamente em sede do Juizado Especial Cível, regido pelos critérios da informalidade, celeridade e economia processual, e prezando ainda pelas manifestações de forma simples e em linguagem acessível (artigo 14, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Em vista disso, o Tribunal de Justiça de São Paulo lançou o projeto "Petição 10 Sentença 10", em que traz uma reflexão a respeito de "uma preocupante distorção: a adoção de longas petições e sentenças", consignando que "extensos arrazoados geram dificuldade na análise do direito controvertido", e que "mais importante do que discorrer sobre conhecimentos jurídicos é ser claro e conciso em relação ao que se está pedindo ou concedendo".

E conclui: "o Projeto Petição 10, Sentença 10 propõe limitar a extensão de petições e sentenças a 10 páginas", "(...) Até porque, não procede a ideia de que a peça jurídica será mais qualificada quanto maior for o número de páginas."

Portanto, sugere-se ao réu que adote a proposta da Egrégia Corte paulista, eis que a apresentação de manifestações intermináveis absolutamente nada acrescenta ou colabora para o andamento processual, pelo contrário, colide com o princípio da colaboração insculpido no artigo 6º do Código de Processo Civil.

Feitas estas observações, passo à análise da questão de fundo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a responsabilidade do réu deve ser analisada no enfrentamento do mérito.

Da mesma forma, descabe a alegação de falta de interesse processual, amparada no fato de que as transações ocorreram com a utilização de cartão e senha. Ora, o autor reconhece que entregou o cartão e senha aos criminosos, sob ameaça, e não é este o ponto fundamental, mas sim se houve falha do banco ao não bloquear as operações que, segundo o requerente, eram suspeitas, o que também deverá ser dirimido no mérito da questão.

O pedido contido na inicial será julgado parcialmente procedente.

Observo que, a despeito da demasiadamente extensa peça defensiva, o réu não dedicou uma única linha a refutar o ponto central que fundamenta o pedido do autor, ou seja: que as operações fugiam do seu padrão usual, e portanto, deveriam ter sido bloqueadas.

Aliás, quanto à ocorrência do roubo, o autor trouxe aos autos a prova que estava ao seu alcance, qual seja, o boletim de ocorrência e demais documentos emitidos pela polícia civil (fls. 20/28).

No mais, restou incontroverso que as movimentações eram absolutamente atípicas, seja pelo fato do autor não utilizar a modalidade crédito do cartão, seja pelos valores, e seja pelo horário.

Caberia ao réu em primeiro lugar impugnar tais assertivas, e num segundo momento, comprovar que eram compatíveis com o padrão de uso do consumidor. No entanto, não fez nada disso, preferindo apresentar uma contestação extensa e genérica, mas que passou ao largo do ponto fulcral da demanda.

Assim, há que se reconhecer que houve uma falha do banco, na medida em que deveria ter bloqueado as operações suspeitas, entrando em contato imediatamente com o requerente a fim de averiguar a licitude, e não o fez.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência, que vem entendendo ser dever da instituição bancária, enquanto fornecedora, prestar um serviço seguro, o que inclui o bloqueio de movimentações suspeitas.

Consequentemente, tendo falhado o réu, deverá indenizar o autor pelo dano material experimentado.

Com relação ao dano moral, está igualmente caracterizado.

Não bastasse o trauma vivenciado pelo autor, ainda verificou com desgosto que o réu absolutamente nada fez para impedir o desfalque em sua conta e cartão de crédito, majorando seu sofrimento psicológico, e causando-lhe desgaste, irritação e perda de tempo, caracterizando o dano moral e justificando o pleito indenizatório a esse título.

É sabido que o dano moral pleiteado deve ser sempre sedimentado em uma duplicidade de caráter, ou seja, compensação e punição.

Compensação para minimizar o sofrimento da vítima, e punição para desmotivar o causador do dano a reincidir na sua prática.

Não é das tarefas mais fáceis quantificar o dano moral, contudo, em razão dos argumentos aqui lançados, bem como as provas trazidas e as condições pessoais de cada parte, entendo que o mais justo será condenar o réu ao pagamento do equivalente a 5 (cinco) salários mínimos ao requerente.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a requerida a indenizar o(a) requerente pelos danos materiais sofridos, totalizando a importância de R\$ 6.604,99, valor este que deverá ser atualizado pelo índice da tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde agosto de 2022 até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Sem prejuízo, condeno o réu a pagar ao requerente, a título de indenização por danos morais, a quantia equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, vigentes nesta oportunidade e atualizados desde esta data até o efetivo pagamento pelo índice da tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, incidindo juros de mora de 1% ao mês, a contar da intimação da presente.

Deixo de condenar qualquer das partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Eventual recurso deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação desta.

Nos termos do artigo 72, "a", "b" e "c" do Provimento 1.670/2009 do Conselho Superior da Magistratura, de 17/9/2009, o preparo recursal, a ser recolhido em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso, corresponderá a 1% do

valor da causa, cujo mínimo não pode ser inferior a 5 (cinco) Ufesps, além de outros 4% do valor da condenação, respeitando também o mínimo de 5 (cinco) Ufesps, ressalvada a hipótese de gratuidade de Justiça. Deverá ainda ser recolhido o valor correspondente às despesas processuais, nos termos do Comunicado CG 489/2022, publicado no DJE em 3/8/2022, nos códigos específicos para tanto.

P.R.I.

Santos, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA